

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1461/2533	นางมาหรือบุญมา สุขพิธิ	โจทก์
	นางละเอียด ใจกล้าหรือสุขพิธิ	จำเลย
	นางชั้น อรรถโสภา ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายอาบ สุขพิธิ ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางสอาด เกตุแก้ว ที่ 3	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายละออ สุขพิธิ ที่ 4 ผู้ร้อง	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43, มาตรา 44

ความว่า เนื่องจากโจทก์ถึงแก่กรรมตามสำเนาภาพถ่ายใบมรณบัตรท้ายคำร้อง ผู้ร้องทั้งสี่และจำเลยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ ผู้ร้องทั้งสี่มีความประสงค์ที่จะขอเข้ารับมรดกความสืบต่อจากโจทก์ผู้วายชนม์ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ทนายจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 889เนื้อที่ดิน 6 ไร่ 2 งาน 95.50 วา ที่ดินโฉนดเลขที่ 1296เนื้อที่ดิน 2 งาน 56 วา และที่ดินโฉนดเลขที่ 1301 เนื้อที่ดิน 3 งาน 20 วา เฉพาะส่วนของจำเลยซึ่งได้รับการยกให้จากโจทก์รวม 3 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลมหาพราหมณ์อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่โจทก์ ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถ้าจำเลยไม่ไปก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องทั้งสี่ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นสอบจำเลยและทนายจำเลยแล้ว จึงให้ส่งคำร้องไปยังศาลฎีกาเพื่อสั่ง (ตามรายงานกระบวนการพิจารณาฉบับลงวันที่ 28 มิถุนายน 2533)

คำสั่ง

อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสี่เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้

อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสี่เข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะได้

(วิทวัส อยู่วัฒนา-บุญส่ง วรรณกลาง-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>